**P U T U S A N**

Nomor 2411/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bersama Gg Seroja No.03 Kelurahan Bandar Selamet Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati,S.H., Christoper P.Lumban Gaol,S.H.,M.Hum, Crairunisa,SE,S.H, Simon Sihombing,S.H., Ria harapenta tarigan,S.H., Neny Widya Astuti,S.H., Boy Kelvin Purba,S.H., Alfina Lubis,S.H., Nadia Lubis,S.H., Advokad/Penasihat Hukum dan paralegal pada kantor ”LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN, berkantor dijalan Flamboyan III Komplek Wedana Palece Blok A No 3 kelurahan tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat penetapan penunjukan Nomor 2411/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tertanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2411/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2411/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

**4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa menanggapinya lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 5 Oktober 2022 Nomor Register Perkara PDM-916/Enz.2/10/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bersama Gg Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, saksi P. KARO-KARO, saksi AZRIADY dan saksi EKO SETIAWAN (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bersama Gg Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa duduk dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi AZRIADY dan saksi EKO SETIAWAN melakukan undercoverbuy dan para saksi mengatakan:”Bang, belanja shabu 50 ribu” dan Terdakwa mengatakan:”Ada bang”, lalu para saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada para saksi tiba-tiba datang para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari ROMA (belum tertangkap) di Jalan Bersama Gg Becek Kelurahan Bandar Selamet Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sebanyak 1



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dan Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 5482 / NNF / 2022 tanggal 27 September 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI. S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal dengan berat netto 0,11 (nok koma sebelas) gram milik Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bersama Gg Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, saksi P. KARO-KARO, saksi AZRIADY dan saksi EKO SETIAWAN (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bersama Gg Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa duduk dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi AZRIADY dan saksi EKO SETIAWAN melakukan undercoverbuy dan para saksi mengatakan:”Bang, belanja shabu 50 ribu” dan Terdakwa mengatakan:”Ada bang”, lalu para saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada para saksi tiba-tiba datang para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip shabu dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari ROMA (belum tertangkap) di Jalan Bersama Gg Becek Kelurahan Bandar Selamet Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dan Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 5482 / NNF / 2022 tanggal 27 September 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI. S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal dengan berat netto 0,11 (nok koma sebelas) gram milik Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi **AZRIADY, S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pukul 13.00 WIB di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika yaitu Abdul Wahab Rokan Siregar (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya yang bernama Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa benar memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (undercoverbuy) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi dan rekan Saksi. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Roma (DPO) di Jalan Bersama Gang Becek Kelurahan Bandar Selamet Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang dibeli sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Roma (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2.** Saksi **EKO SETIAWAN, S.E.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika yaitu Abdul Wahab Rokan Siregar (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya yang bernama Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa benar memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (undercoverbuy) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi dan rekan Saksi. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Roma (DPO) di Jalan Bersama Gang Becek Kelurahan Bandar Selamet Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang dibeli sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Roma (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang duduk – duduk di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Lalu beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut. Kemudian pembeli tersebut yang ternyata adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Roma (DPO) di Jalan Bersama Gang Becek Kelurahan Bandar Selamet Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang dibeli sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Roma (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 5482 / NNF / 2022 tanggal 27 September 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI. S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal dengan berat netto 0,11 (nok koma sebelas) gram milik Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika yaitu Abdul Wahab Rokan Siregar (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo langsung mendatangi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa benar memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (undercoverbuy) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat itu Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Roma (DPO) di Jalan Bersama Gang Becek Kelurahan Bandar Selamet Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang dibeli sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Roma (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 5482 / NNF / 2022 tanggal 27 September 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI. S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal dengan berat netto 0,11 (nok koma sebelas) gram milik Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum yang disusun secara Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim telah membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap orang;*

Menimbang, bahwa ”*Setiap orang”* secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur ”Setiap Orang” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2022 Nomor Register Perkara PDM-916/Enz.2/10/2022, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Bersama Gang Pinang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika yaitu Abdul Wahab Rokan Siregar (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo langsung mendatangi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa benar memiliki Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (undercoverbuy) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat itu Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Azriady, S.H., Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Roma (DPO) di Jalan Bersama Gang Becek Kelurahan Bandar Selamet Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang dibeli sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Roma (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 5482 / NNF / 2022 tanggal 27 September 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI. S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal dengan berat netto 0,11 (nok koma sebelas) gram milik Terdakwa ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Oleh karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

<u>Keadaan yang memberatkan:</u>

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

<u>Keadaan yang meringankan:</u>

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**1.** Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB ROKAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan Eti Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui video teleconfrence;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H. | Nurmiati, S.H. |
| Eti Astuti, S.H.,M.H. | |

Panitera Pengganti,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sumardy S., S.H.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)